unques un fine, mes semble icy que est null remitter, & al remitter doit estre pursue possession, & eigne droit, mes ceo doit estre pure, & nient impeacher per ascun voy, car donque null remitter, issint si possession ne soit gaine droyturalment donque null remitter, mes icy le droit & le possession, auxi sont intangled major prob. mes si lie per Act de Parliament null remainder, come le terre est done a le issue in fee per statute il ne serra remitt, 19 H. 8. Broo. Parliament 77. issint si lie per faux verdict null remitter, 21 H. 8. Dyer, issint si barre per erronious recovery, lou issue ne poet fauxifier, 10 E. 4. 19. 7 H. 4. 19. Littleton 688, 689. Issint si soit lie per collateral garranty 44 Ass. 35. 19 H. 6. 39. mes icy le attainder lie le droit come ad estre prove devant, & pur ceo null remitter, coment office soit trove, que Biggott done ceo al Roy, auxi icy le issue ne poet vener loyalment al possession est forfeit, except onely durant le vie de Katherine, & icy ne poet faire luy heire al puisne in tayle, car ceo forfeit apres le vie de Katherine fine, and ne poet claimer per le pier, & pur ceo neque del' mere, car doit claimer de ambideux, ou de null de eux, minor probo in *Nicholls case* paroll forfeit est sufficient a vester droit in le Roy, coment avant le office nest in le Roy.

Termino Pasch. 1 ann. de Caroli le Roy, Hobart Chief Justice del' Common Banke argue, que le judgement serra reverse, & al dit, que in cest case deux questions ount estre moved, le primer quant tenant in tayle fait feoffment, si ascun droit remainent in luy, car il ne fuit difference enter feoffment de celuy que use, & al common ley. 2. Si primo vestue ove le possession, come icy, serra forfeit, & il tient que nient obstant le feoffment un droit remaine in Frauncis, & que ceo est forfeit al Roy cy longe come cest tayle fuit 17 E. 2. continue & va ove le possession del' Roy; le second question, que ad estre fait, si icy ad estre ascun remitter, & si un remitter quant poet commence, & quant longment ceo continue, & luy semble que icy fuit un remitter, mes fuit temporary solment, & removed per le subsequent office, il dit que cest case ad trouble ses thoughts, & luy kept vigillant mults foits, mes il ne unques cogita de ceo, mes que il ad un disposition a zeale & indignation, zeale in respect del' Roy a preserver son droit de usurpation, & al judgement a veyer ceo traytor Frauncis Biggott, a reserver arrere, a supplanter le Roy per le ley, quel il ne poet distroy per le sword in le person de celuy; Ratcliffe, jeo process moy mesme de aver [505] regard al prerogative del' Roy, ceo est nobile officium judicis, & si charity begin ove soy mesme justice ne doit forget luy (le Roy) que est le fountaine de justice al auters ne doient estre unjust a luy mesme, jeo agree, que apres cest feoffment null droit del' intayle remaine in le feoffor quant a luy mesme, mes pur le issue cest droit del' intayle remaine in luy maugre son test, car il ne poet per feoffment aliener son droit; a non posse ad non esse valet argumentum, si il ne poet aliener n'ad alien ceo, & ad confesse per touts, que droit del' issue remaine, & le question nest de esse del' droit del' tayle, mes de ubi esse, ad que droit, est vel recipiendi, recuperandi, &c. & ad estre dit, que nest ascun de ceux, jeo die est jus recuperandi, mes nemy per feoffor mesme, mes per son issue, mes ceo est in le tenant in tayle, & quant le issue in tayle recover, il est eins de mesme droit que fuit in le tenant in tayle, feoffor fuit de auter parte, que touts droits fueront enumerates jeo deny, voyer sont jura acquirendi, mes sont auxi jura alienandi, sicome donandi relaxandi, renuntiendi, viz. disclaimer, & extinguendi, & si home poet doner release, disclaime, ou extinguish, ceo est droit in luy, & pur ceo si le feoffor poet ascun de ceux voies aliener, ceo droit nest power, est un droit in le feoffor al common ley, le case est cleere a veyer, quid est fait icy per le statute de W. 2 devant, le statute poet post prolem suscitatam faier pluis disposition del' fee, & cest statute provide remedy pur le issue de celuy in reversion, & per equity de celuy in remainder, le statute dit, durum videbatur quod post prolem suscitatam, &c. hoc est iniquum videbatur cest durities cordis est le ground, est stepp de iniquity in home, ceo est le mischief pur que l'estatute provide un remedy non habet potestatem alienandi quo minus, &c. voluntas donatoris observatur, & finis ipso jure fit nullus, cest statute toll le alien, & le weapon de ceo auxi, & le fine, si cest statute serra expound literalment, mes encounter le letter ad estre prise, que il poet alien pur son vie demesne, & son alienation per fine ou feoffment serra un discontinuance a mitter le issue al action, & poet suffer recovery, per que le issue serra barre de son droit, modo il eyt recompence true vel fainee, mes sur ceo statute jeo frame cest

Digitized by Google